

LIYANA BINTI AMIR

lwn.

MOHD SUHAIMI BIN RAMLEE

[Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Amran bin Mat Zain (Pengerusi), YA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Ahli Panel) dan YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abd Latif (Ahli Panel), Pada 30 Mac 2023/7 Ramadan 1444H]

Permohonan Semakan No. 2211-A0010-003-0005

Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003

Peguam Syarie Pemohon : *Tuan Ahmad Badri bin Haji Idris*
daripada Tetuan Ahmad Nurul & Associates

Peguam Syarie Responden : *Tuan Moeis bin Baasri daripada Tetuan*
Razak Moeis Partnership

ALASAN PENGHAKIMAN

1) Kes ini ialah suatu permohonan semakan yang difailkan oleh Pemohon (Pemohon) pada 17/11/2022 bagi menyemak keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah berkaitan hak jagaan sementara yang telah diberikan pada 01/11/2022 melalui Permohonan No. 10300-038-0240-2022.

2) Dalam permohonan interim tersebut, Hakim Mahkamah Tinggi Syariah telah membuat keputusan bahawa:

- “1. Permohonan Pemohon diluluskan berdasarkan Seksyen 201 Enakmen Tatacara Mal Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003.*
- 2. Mahkamah memerintahkan hak jagaan sementara bagi anak yang bernama Aleesya Inara binti Mohd Suhaimi (No My Kid: 131025-10-0252) diberikan kepada Pemohon.*
- 3. Mahkamah memerintahkan hak lawatan harian bersama anak tersebut diberikan kepada Responden (bapa) pada bila-bila masa yang munasabah dan sesuai dengan memaklumkan terlebih dahulu kepada Pemohon dan atau wakilnya. Hak lawatan tersebut hendaklah dilakukan tanpa mengganggu apa-apa aktiviti pembelajaran dan aktiviti kokurikulum anak tersebut.*
- 4. Mahkamah memerintahkan Responden diberi hak melawat, bersama dan bermalam terhadap anak tersebut dua kali sebulan iaitu pada minggu kedua dan keempat dengan diambil pada hari Jumaat bermula jam 6.00 petang dan dipulangkan semula pada hari Ahad jam 6.00 petang.”*

3) Pemohon memfailkan permohonan semakan ini untuk mendapatkan perintah seperti berikut:

- a) Satu semakan dibuat ke atas sebahagian keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah yang telah membuat keputusan berkaitan hak lawatan harian, hak bersama, hak bermalam, hak cuti persekolahan dan hak cuti perayaan yang diberikan kepada Responden dalam kes hak jagaan anak sementara.

- b) Pemohon ingin mengekalkan hak jagaan sementara diserahkan kepada Pemohon dan hak lawatan tanpa bermalam diberikan kepada Responden secara pengawasan dengan kehadiran Pemohon.
 - c) Apa-apa relif yang difikirkan sesuai dan wajar oleh Mahkamah Yang Mulia ini.
- 4) Permohonan semakan ini difailkan bersama-sama Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 17/11/2022. Pemohon memfailkan permohonan ini berdasarkan alasan bahawa:
- a) YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila gagal mengambil kira dan mempertimbangkan segala bukti dalam Affidavit Sokongan Pemohon, Affidavit Balasan Pemohon dan Affidavit Saksi Pemohon (yang mana tidak dinafikan oleh Responden) berkaitan kewujudan fakta-fakta bahawa Responden seorang yang sering berhutang dengan syarikat pemberi pinjaman (Ah Long) dan memberikan nombor telefon anak tersebut kepada syarikat pemberi pinjaman, memperalatkan anak tersebut bagi mendapatkan wang dan membenarkan lelaki bukan mahram tinggal bermalam di rumah kediaman Responden.
 - b) YA Hakim Bicara terkhilaf apabila memutuskan hak lawatan harian, hak bersama, hak bermalam, hak cuti persekolahan dan hak cuti perayaan tersebut diberikan terus kepada Responden. Keputusan Mahkamah berkaitan perkara tersebut membahayakan nyawa dan keselamatan anak tersebut.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH

5) Pertama sekali kami ingin menarik perhatian bahawa permohonan semakan terhadap keputusan atau penghakiman Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di bawah Seksyen 68 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 tidak boleh dibenarkan sewenang-wenangnya kerana proses semakan adalah menyemak rekod kes tanpa proses pendengaran dari kedua-dua belah pihak. Ringkasnya, apabila pihak-pihak terkilan dengan apa-apa keputusan atau penghakiman, pihak-pihak tidak boleh sewenang-wenangnya mengguna pakai proses semakan untuk mendapatkan apa-apa *remedi* atau penghakiman untuk memperbetulkan apa-apa perintah yang telah dikeluarkan.

6) Dalam menimbangkan permohonan ini, dengan hormatnya kami merujuk panduan yang telah diberikan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam beberapa kes antaranya kes **Mokhtar Bin Yusup lwn. Nurin Binti Abdullah, JH 36 (2)**, kes **Mahmud Abu Bekir Taib lwn Shahnaz A. Majid, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 14000-003-0033-2012**, kes **Khadrishah Bin Khalid lwn. Fadhilah Binti Othman, Kes Mal (Semakan) Wilayah Persekutuan No. 10000-003-0009-2011**, Kes **Adi Asri b. Baharom lwn. Andini Nidia Putra, Kes Mal (Semakan) Selangor No. 10000-003-0015-2012**.

7) Berdasarkan penghakiman dalam kes-kes tersebut, **Arahan Amalan No. 7 Tahun 2014 (Peraturan Semakan Kes Di Mahkamah Tinggi Syariah Atau di Mahkamah Rayuan Syariah)** telah dikeluarkan sebagai panduan dalam menetapkan kriteria- kriteria kes yang boleh dipohon melalui proses semakan. Berdasarkan rujukan terhadap kes-kes di atas serta panduan yang telah dikeluarkan

dalam arahan amalan tersebut, maka kesimpulan yang boleh dibuat ialah permohonan semakan hanya boleh dibenarkan apabila telah berlaku kesilapan, kecacatan atau kecederaan dalam prosiding yang secara material bercanggah dengan undang-undang dan Hukum Syarak atau/dan perintah/penghakiman yang dikeluarkan oleh Hakim Bicara ternyata membelakangkan undang-undang yang sedang berkuat kuasa atau menyalahi nas dan Hukum Syarak sehingga menyebabkan kepentingan keadilan pihak-pihak atau mana-mana pihak dinafikan serta diabaikan.

8) Merujuk kepada notis permohonan dan affidavit sokongan Pemohon, kami berpuas hati bahawa proses semakan perlu dijalankan memandangkan terdapat dakwaan bahawa keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara telah menyebabkan nyawa dan keselamatan anak tersebut terancam. Dalam hal ini kami mengambil kira prinsip bahawa soal kebajikan atau kepentingan kanak-kanak perlu diutamakan khususnya apabila melibatkan ancaman terhadap keselamatan anak tersebut. Prinsip ini amat dititikberatkan dalam membuat sebarang keputusan pertikaian hak hadanah selaras dengan kehendak Seksyen 86 (2) Enakmen Undang-undang Keluarga Islam yang memperuntukkan bahawa dalam membuat pertimbangan terhadap jagaan seseorang kanak-kanak, perhatian mesti diberikan kepada kebajikan kanak-kanak.

9) Bagi melaksanakan bidang kuasa pengawasan dan penyemakan yang diperuntukkan di bawah seksyen 68, Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003, Kami telah memanggil rekod prosiding Kes Permohonan No. 10300-038-0240-2022. Hasil penelitian kami terhadap Notis Permohonan dan Affidavit Pemohon bertarikh 04/04/2022 serta rekod prosiding bagi kes tersebut, kami mendapati ancaman yang menjadi persoalan ialah ancaman yang berupa masej

dan gambar lucu yang dihantar oleh Ah Long ke telefon anak yang berumur 8 tahun ekoran daripada tindakan Responden yang telah memberikan nombor telefon yang digunakan oleh anak tersebut kepada syarikat peminjam atau Ah Long sebagai nombor yang perlu dihubungi sekiranya terdapat kecemasan. Responden pula dalam masa yang sama telah menyekat/*block* panggilan dan Whatapps nombor Ah Long dalam talian telefonnya sehingga menyebabkan Ah Long menghubungi Responden menggunakan no telefon yang digunakan oleh anak.

10) Kami berpendapat ancaman tersebut bukanlah ancaman berbentuk fizikal namun ia lebih kepada ancaman berbentuk moral yang masih boleh dikawal dan dihindari oleh pihak-pihak melalui kawalan terhadap penggunaan telefon bimbit atau penyekatan atau penamatan atau penukaran nombor telefon yang digunakan oleh anak tersebut supaya anak tersebut tidak lagi berterusan menerima mesej dan gambar lucu daripada pihak pemiutang. Kami ingin mengingatkan bahawa tanggungjawab untuk perlindungan dan keselamatan diri dan moral kanak-kanak ialah tanggungjawab bersama ibu bapa. Penafian ibu bapa sendiri terhadap kebajikan kanak-kanak dalam aspek ini boleh menyebabkan mereka hilang kelayakan sebagai pengasuh. Bagi memastikan kanak-kanak mendapat perlindungan diri sama ada daripada segi akhlak atau fizikal, Enakmen Keluarga Islam meletakkan syarat bahawa pengasuh mestilah seseorang yang berkelakuan baik daripada segi akhlak Islamiah dan tinggal di mana kanak-kanak itu tidak mungkin menghadapi akibat buruk daripada segi akhlak dan jasmani.

11) Kami juga telah meneliti Afidavit Saksi Pemohon iaitu Puan Tiar Mutiari iaitu seorang warga negara Indonesia yang dikenali oleh Responden melalui aplikasi laman web "Game of Sultan". Kami mendapati keterangan saksi tersebut hanya

menjurus kepada soal hutang yang mana Responden didakwa kerap kali menipu atau memperdaya Saksi Pemohon dengan menyatakan anak tersebut sakit dan memerlukan kos rawatan pembedahan untuk meminjam wang daripada Saksi Pemohon. Berdasarkan keterangan Saksi Pemohon, kami mendapati tidak terdapat apa-apa keterangan yang menunjukkan bahawa keselamatan dan nyawa anak tersebut terancam.

12) Selain itu, kami juga telah meneliti perintah atau relif-relif yang dipohon oleh Pemohon dalam hak jagaan sementara. Hasil penelitian kami mendapati bahawa perintah yang dipohon oleh Pemohon di Mahkamah Tinggi Syariah ialah berkaitan hak jagaan sementara anak dan tujuh (7) relif yang lain sebagaimana dalam Notis Permohonan bertarikh 04/04/2022. Isu sama ada anak tersebut dibenarkan bermalam atau tidak bersama Responden tidak pernah diplidkan atau dibangkitkan dalam prosiding hak jagaan sementara. Sebaliknya dalam permohonan ini, Pemohon telah memohon supaya Mahkamah Rayuan Syariah mengekalkan hak jagaan sementara kepada Pemohon dan hak lawatan tanpa bermalam diberikan kepada Responden secara pengawasan dengan kehadiran Pemohon. Kami mendapati terdapat perbezaan antara perkara yang dituntut dalam permohonan ini dengan permohonan asal dan perkara berkaitan penafian hak bermalam Responden bersama anak tersebut tidak pernah berbangkit atau diplidkan dalam permohonan interim. Oleh yang demikian, kami berpendapat tindakan Pemohon membangkitkan isu ini di peringkat semakan adalah bersifat *afterthought* serta tidak wajar dipertimbangkan berdasarkan prinsip keterikatan pliding yang mana pihak-pihak tidak boleh memasukkan atau menimbulkan apa-apa perkara di luar daripada pliding sebagaimana yang telah diputuskan oleh Mahkamah Rayuan Syariah dalam kes **Mursida binti Mustakim Lwn. Hashim bin Abdullah (JH Jld. 19 Bhg. 1)**.

13) Seterusnya kami juga telah meneliti dakwaan Pemohon bahawa Responden telah membenarkan lelaki bukan mahram tinggal bermalam di rumah kediaman Responden sehingga menimbulkan ancaman terhadap keselamatan anak tersebut. Berdasarkan penelitian kami terhadap prosiding yang telah dijalankan, kami mendapati isu tersebut tidak pernah dibangkitkan dalam kes interim hadhanah dan ia hanya dibangkitkan oleh Pemohon dalam permohonan ini dan tidak ada keterangan yang dikemukakan sebagai bukti. Berdasarkan dapatan tersebut kami berpuas hati menyimpulkan bahawa isu tersebut adalah isu baru yang belum diputuskan di hadapan YA Hakim Bicara dan tidak selamat untuk kami campur tangan melalui proses semakan yang lazimnya dilaksanakan tanpa kehadiran kedua-dua belah pihak.

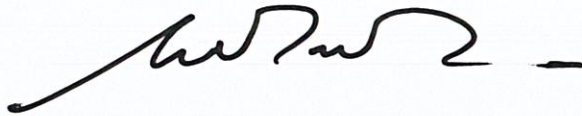
14) Berdasarkan ulasan yang telah diberikan, kami berpuas hati bahawa Pemohon telah gagal menunjukkan asas yang kukuh untuk kami campur tangan terhadap keputusan yang telah diberikan oleh YA Hakim Bicara. Kami berharap agar pihak-pihak dapat memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perbicaraan kes induk hadhanah supaya dapat diselesaikan secepat mungkin.

KEPUTUSAN

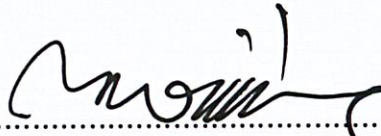
SETELAH membaca dan meneliti Notis Permohonan dan Afidavit Pemohon,
MAKA KAMI sebulat suara memutuskan sebagaimana yang berikut:

- 1) Permohonan semakan Pemohon DITOLAK.

Penghakiman ini diberikan oleh:



1. **YAA DATO' HAJI MOHD AMRAN BIN MAT ZAIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



2. **YA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor



3. **YA DATUK HAJI MOHD RADZI BIN ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

